

0013117-17.2006.8.26.0562

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elizabeth Lopes de Freitas

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Auto de Prisão em Flagrante, Ofício, Inquérito Policial (Flagrante) - 189/2006 -

DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Santos, 189/2006 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Santos, 07/2006 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Santos

Autor:

Ministério Público

Réu:

Andre ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

4ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0013117-17.2006.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0013117-17.2006.8.26.0562

controle nº 2006/000316

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Auto de Prisão em Flagrante, Ofício, Inquérito Policial (Flagrante) - 189/2006 -

DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Santos, 189/2006 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Santos, 07/2006 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Santos

Autor:

Ministério Público

Réu:

Andre Luiz dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elizabeth Lopes de Freitas

Vistos.

Por r. sentença exarada em 25/08/2010, o réu André Luiz dos Santos foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 100 (cem) dias-multa, calculados no valor mínimo unitário, por incurso no artigo 12 da Lei nº 6.368/76, sendo negado o direito de recorrer em liberdade e determinada a expedição imediata de mandado de prisão contra o mesmo (fls. 916/921).

Às fls. 925, foi expedido mandado de prisão em desfavor do réu, com validade até o dia 25/08/2022.

A r. sentença transitou em julgado para a acusação, em 09/09/2010, e para o réu em seu defensor, em 09/09/2011 (fls. 934 e 943).

A guia de recolhimento para execução da pena imposta foi expedida em 05/10/2011 (fls. 947).

O réu foi exaustivamente procurado, a fim de ser dado cumprimento ao mandado de prisão expedido em seu desfavor, porém, o mesmo não foi localizado.

As fls. 1070, consta certidão da zelosa serventia noticiando que o mandado de prisão expedido em desfavor do réu encontra-se com o prazo vencido.

O i. representante do M.P. manifestou-se às fls. 1071 e verso, pela extinção da punibilidade do réu, em virtude da ocorrência da prescrição executória.

No presente caso, considerando-se a pena aplicada na r. sentença, o artigo 109, inciso III do Código Penal estabelece que a prescrição ocorrerá em 12 (doze) anos.

Desta maneira, observando-se os elementos em tela, ocorreu no presente caso a chamada prescrição da pretensão executória estatal, causa esta de extinção da punibilidade, como alude o disposto no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, pois já decorreu mais de doze anos desde o trânsito em julgado da r. sentença para a acusação.

Diante do exposto, julgo extinta a punibilidade de André Luiz dos Santos, pela prescrição da pretensão executória estatal, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso III, ambos do Código Penal.

Solicite-se a devolução do mandado de prisão expedido em desfavor do réu, o qual se encontra com a data de validade expirada.

P.I.C.

Santos, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA